



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



C01 41481/99

Nº121

Corrientes, 13 de octubre de 2025.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “MEZA, ALICIA BEATRIZ; GOMEZ, CARLOS ROBERTO; PAVON, GUMERCINDO; Y RAYCO S.R.L. C/ EMPRESA CONSTRUCTORA EVISA S.A. S/ PEDIDO DE QUIEBRA”, Expte. Nº 41481/99, Secretaría Nº 19;

Y CONSIDERANDO:

I.- Que, en fecha 15.09.2025, se presenta el Dr. Julio Aguilera Piragine, en representación de la Sra. Malena María Itatí Costilla, y el Sr. César Mauricio Rodríguez Chir y manifiesta que el lote ubicado en cuarta y quinta sección de Paraje Lomas de esta ciudad, individualizado como lote 6 de la Manzana Nº: 29, señalado en el plano de mensura Nº 6146 “U”, confecciona por el Agrimensor Nacional Eduardo Tulio Mozzati, con fecha 02 de agosto de 1979, inscripto en el registro de Propiedad Inmueble Folio Real Nº:18243, Año 1978; y en la Ciudad de Corrientes en el Tomo 5, Libro 10, Folio 931, Finca 871, y en la Dirección de Catastro bajo Adrema A1-052017-1- fue adquirido en mayor extensión por la Sra. Nicolasa Vera, el día 10 de enero de 1990, mediante boleto de compraventa suscripto entre ésta como compradora y el Sr. Héctor Eduardo Muñoz, quien intervino en nombre de la Empresa EVISA S.A. como vendedora, cuya Certificación de firma la efectuó la escribana Gladys Edith Scarazzini de Carabajal. Agrega que esto se acredita la copia certificada del original elaborada por la Escribana Pública Nacional María Eugenia Antón del Boleto y mensura Nº 6146 “U” que se adjuntan.

Señala que, posteriormente, el día 21 de octubre del año 2015 la Sra. Nicolasa Vera, vende el inmueble identificado como lote 6 de la Manzana Nº: 29, a la señora Antonella Gisel González DNI: 32.880.0157, por Boleto de Compraventa suscripto por Escribano Sergio Daniel Campuzano y certificada como copia fiel del original por la Escribana Pública Nacional María Eugenia Antón del Boleto que se adjunta al presente. Finalmente narra que, el día 28 de febrero de 2017 la Sra. Antonella Gisel González le vende a la Sra. Costilla el lote 6 de la Manzana Nº:29, tal como se expuso previamente y en mayor extensión había sido objeto de la sucesivas transferencias de

dominio y posesión de derechos por Boleto de Compraventa Serie V 00094774., MENSURA N° 26961“U. Menciona que el terreno se encontraba en obra y que adjuntan fotos respectivas. Asimismo refieren que de la construcción se encargó su esposo Cesar M. Rodríguez Chir con quien contrajo matrimonio el 29/11/2019 en la ciudad de Corrientes Capital. Refieren que actualmente por razones de servicio en virtud de su prestación laboral no viven allí, pero que habiendo tomado conocimiento del litigio formulan esta presentación a fin de resguardar sus derechos ante las diligencias realizadas en el terreno de referencia en el marco de éste proceso. Adjuntan documental.

Por Proveído N°3539 del 15 de septiembre de 2025 se corre vista a la Sindicatura, la cual contesta mediante escrito digital del 23.09.2025. En dicha oportunidad la sindicatura Indica que no existe en autos, constancia de prescripción del lote identificado como Nro. 6 de la Manzana 29. Y que el domicilio real de la Sra. Costilla, es San Luis (Provincia), lo cual resulta demostrativo que no hay una posesión efectiva a la fecha. Afirman también que se debe tener en consideración el resultado de la diligencia del mandamiento realizado sobre el lote, que da cuenta que en ese predio no se encontraba nadie habitándolo. Por lo que, concluyen que si bien la posesión que invoca la peticionante es de causa anterior al concurso, no es así respecto del tiempo que alude para el ejercicio de su derecho a prescribir. Y que conforme a la LCQ ha concluido con creces la oportunidad procesal para presentarse. Mediante Providencia N°3716 del 26 de septiembre de 2025, se llaman AUTOS PARA RESOLVER.

II.- Que, en el análisis de la cuestión traída a resolver, cabe tener presente que el decreto de quiebra fue dispuesto por Resolución N° 416 del 14 de junio de 2000 a fs. 64/68, ordenando la realización del pasivo en su punto 9). La misma se ha notificado mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes, que obra a fs. 201/226, a partir de la cual tiene efecto “erga omnes”. Se ha dispuesto la verificación de crédito en fecha 09.02.2001 mediante Resolución N° 30 obrante a fs. 418/426, y se presentó el informe general a fs. 599/601 en fecha 08.03.2001, con lo cual la determinación de la composición del activo y del pasivo del fallido se encuentra consolidada.

Que, del examen de las constancias de la causa, se advierte que en el marco de este proceso de quiebra de la Constructora Evisa S.A., era necesario cumplir una serie de recaudos previos a dictar la orden de subasta del inmueble en cuestión.



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

A tal fin, mediante Auto N° 55 del 04.02.2025 se dispone lo siguiente: *“(…) En cuanto a los restantes LOTES N°2, 3, 4, 5, 6, se verifica la existencia de construcciones realizadas en dichos predios, como así también ocupantes en los mismos, por lo tanto se HACE SABER que deberán éstos últimos acreditar en su caso la documental oportunamente exhibida al oficial de justicia interviniente y a la sindicatura, o indicada por cada uno de ellos, a los fines de evaluar el título y la calidad que revisten, o en su caso informar sobre el estado procesal de la Prescripción adquisitiva señalada [...] Con relación al inmueble individualizado como LOTE N°6, conforme surge del mandamiento existe en el mismo una edificación en el predio, pero no se tiene certeza a cerca de sus ocupantes, puesto que el Oficial de Justicia no ha sido atendido por persona alguna. Por lo tanto, INTÍMASE por medio de cédula papel, a los mismos a que comparezcan en estas actuaciones, acreditando en su caso documental que pruebe su derecho, todo ello en el término de diez (10) días, (…).”* En fecha 14.02.2025 se agrega digitalmente constancia de libramiento de cédulas, y en fecha 21.02.2025 se agregan las mismas debidamente diligenciadas.

En fecha 15.09.2025 la Sra. Malena María Itatí Costilla se presenta, conforme lo ya relatado en forma precedente, describiendo las cesiones de derechos posesorios mediante boleto de compra venta, relatando una serie de actos posesorios, como así también acerca de su calidad de última cesionaria de los derechos posesorios transmitidos en forma sucesiva, con causa en el Boleto de Compraventa suscripto por el representante de Constructora Evisa S.A. y la Sra. Nicolasa Vera en el año 1990. Adjunta copia de los sucesivos contratos de transmisión de la posesión, como así también, copia de Mensura N° 6146 “U” del 13.06.2017.

Con relación a la cesión de derechos, se ha expresado que: *“(…) la transmisión de las obligaciones (o de los derechos) se produce con la sustitución de alguno de los sujetos de la relación jurídica obligacional; supone una sucesión o transmisión en la calidad de acreedor o deudor, permaneciendo intacta la relación en sí misma.”* (Alterini, Jorge H., *Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético*, Ed. La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019, p. 925). *“La cesión (...) implica siempre un acto voluntario, un contrato (...) no es lo mismo hablar de cesión de créditos, que de cesión de derechos, puesto que ésta última comprende, en tanto que género, además de la cesión de derechos creditorios u obligacionales, la cesión de derechos reales (respetando siempre en cuanto a su constitución se refiere, la doctrina del título y modo y, de ser necesario, la inscripción del mismo).* “ (Alterini, op.

cit., p. 926-928).

En relación al Boleto de Compraventa que adjunta la peticionante de la exclusión del bien advierto que el mismo se otorga en razón de una sucesión de boletos que van desde el año 1990 (otorgado por el vicepresidente de la aquí fallida) y luego la adquirente, (Sra. Vera) otorga cesión de Boleto a la Sra. González en el año 2015, quien luego cede a la Sra. Costilla en el año 2017.

III.- Por su parte, en relación al último boleto de compra venta de fecha 28.02.2017 corresponde analizar los requisitos exigidos por la ley concursal.

Al respecto, el Art. 146 de la L.C.Q. en su segunda parte establece: *“Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra si el comprador hubiera abonado el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del precio. El juez deberá disponer en estos casos, cualquiera sea el destino del inmueble, que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio contra el cumplimiento de la prestación correspondiente al adquirente (...).”* La doctrina entiende que *“la norma no quedaría limitada al caso de la compraventa sino que podría extenderse sin cuestionamientos a la permuta, cesión de créditos, leasing o la dación en pago, entre otros casos. Y ello es así porque la norma, tanto la del ordenamiento civil como la de la ley concursal, resultan aplicables a toda transferencia de dominio de inmuebles que se haga a través de un instrumento privado sin llegar a perfeccionarse el dominio a través de la escritura pública. La ley pretende proteger a todo adquirente de inmuebles que cumpla con los recaudos exigidos.”* (Graziabile, Darío J., *Régimen Concursal. Ley 24.522 Actualizada y Comentada*, Tomo III Arts. 77 a 176, Ed. Abeledo Perrot, 2014, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, p. 630).

Por ello, la normativa referida es de plena aplicación a este caso en concreto. Complementa lo expuesto, el precepto contenido en el Art. 1171 del Código Civil y Comercial Nacional en cuanto versa: *“Los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el veinticinco por ciento del precio. El juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública (...).”* Si bien respecto de los mencionados contratos en principio conforme copia simple se advierte que los contratos cuentan con certificación de firmas, y el primero de ellos, fue concertado el 10 de enero de 1990, es decir en una fecha anterior a la declaración de quiebra (14.06.2000), no así respecto de los sucesivos que datan de los años 2015 y



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

2017, los cesionarios se colocan en los mismos derecho que tenía el cedente por lo que así debe interpretarse la cadena de cesiones aquí acreditadas.

La disposición legal arriba transcripta contiene una excepción a uno de los efectos de la quiebra que es la resolución contractual. Dado el carácter restrictivo con el que se debe merituar una situación excepcional, es necesario que se cumplan los recaudos exigidos por la norma en cuanto a la prueba por escrito, donde conste la firma del fallido; la adquisición de buena fe fuera del período de sospecha de la quiebra; y el pago de al menos el veinticinco por ciento (25%) del precio del bien, representativo de una parte significativa de su valor, que justifique su exclusión del dividendo para no ocasionar un perjuicio relevante al adquirente. En cuanto al pago advierto que del contrato se desprende en su cláusula segunda que el bien se vende por la suma de \$120.000,00 y que, en dicho acto se hace entrega y se otorga recibo de pago de la suma de \$50.000,00 (30% del precio) por lo que encuentro que corresponde hacer lugar a la oposición del Boleto de Compraventa y la Exclusión del Bien en los términos del art. 146. (Graziabile, op. cit. Pág. 634, conforme Corte Suprema de Mendoza en Pleno JA 1997-1-83)

IV.- Respecto de la posesión que invoca la Sra. Costilla advierto que, del mandamiento de constatación obrante en autos surge que la vivienda ubicada en el Lote 6 de la Manzana 29, señalado en el plano de mensura N° 6146 "U", se encuentra reciclada con ventanas y pasto alto y cerrada, y que los vecinos informan que la persona que habita vive en el Sur pero no saben su nombre ni apellido (Mandamiento agregado en fecha 20.09.2024 y diligenciado el 09.09.2024). Cabe aclarar que si bien el requisito de la posesión no se encuentra prevista en el art. 146 de la LCQ, conforme la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, se sostuvo que la oponibilidad del boleto requiere la publicidad posesoria o registral, es decir más o menos perfecta. El artículo 146 de la LCQ forma parte de un sistema normativo y, por lo tanto, no puede ser interpretado aisladamente. En ese sistema normativo, la oponibilidad de los derechos (sean personales o reales), exige siempre algún grado de publicidad (por imperfecta que sea) (GRAZIABILE, pág. 635)

En cuanto a la documental presentada en ésta oportunidad encuentro que la peticionante adjunta copia simple del Boleto de Compraventa celebrado con la fallida Constructora Evisa S.A. en fecha 10.01.1990, y las cesiones de derechos posteriores donde se entrega la posesión del inmueble según cláusula tercera del contrato de fecha 28.02.2017. Adjunta también copia de plano de división del inmueble y copia del

plano de mensura N°26961 “U” del 13.06.2017 para prescripción adquisitiva a nombre de la Sra. Malena María Itatí Costilla, pedido del plano de mensura de fecha 17.04.2017, una copia simple de contrato de construcción celebrado entre la Sra. Costilla y el Sr. Sebastián Saucedo de fecha 14.03.2017. Acompaña también fotos de una construcción, por lo que advierto de dicha documental acompañada actos posesorios que hacen al derecho invocado.

En función de lo expuesto, en el particular, de acuerdo al cotejo de las documentaciones acompañadas, surge que el primer negocio jurídico celebrado por la fallida en 1990 destinado a transmitir la propiedad, consistió en una promesa de venta a través del boleto suscrito por la fallida con la Sra. Vera, sin embargo no se llegó a perfeccionar la transmisión de la titularidad. Posteriormente, acontece una sucesión de cesiones de derechos en virtud de Boleto de Compraventa suscriptos en el año 2015 y 2017, en las que los cesionarios se colocan en la misma posición del adquirente del Boleto.

La doctrina tiene dicho que: *“El cumplimiento de la prestación a cargo del comprador (pago total del precio) y la principal correspondiente al vendedor ahora fallido (entrega de la cosa), hace que la prestación debida por el vendedor (escrituración) se refiera a un bien no disponible en el patrimonio del quebrado y por lo tanto ajeno al desapoderamiento. El contrato de compraventa, en esta hipótesis, se encuentra firme y debe ser considerado definitivo al que sólo le resta un recaudo formal que hace al modo de adquisición del dominio.”* (Graziabile, Darío J., *op. cit.*, p. 639).

Por lo tanto, frente a la acreditación de las sucesivas cesiones de boletos de compraventa habiéndose cumplimentado con el 30% del pago del precio respecto del Boleto de Compraventa de fecha 28 de febrero de 2017 por el cual la Sra. Antonella Gisel González le vende a la Sra. Costilla el lote 6 de la Manzana N°: 29, y en mayor extensión había sido objeto de la sucesivas transferencias de dominio y posesión de derechos por Boleto de Compraventa. Sumado a ello, la documental presentada que da cuenta de la existencia de actos posesorios realizados sobre el inmueble (construcción de vivienda). A los fines de la oposición planteada, encuentro elementos suficientes para acreditar el extremo que habilita la exclusión (conforme lo establece el art. 146 de la LCQ) respecto del bien inmueble ubicado en cuarta y quinta sección de Paraje Lomas de esta ciudad, lote 6 de la Manzana N° 29, señalado en el plano de mensura N° 6146 “U”, siendo titular registral la firma Constructora Evisa S.A. respecto



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

del mencionado bien inscripto al Folio Real N° 18243.

En función de lo expuesto, se encuentra acreditado el Boleto celebrado entre Constructora Evisa S.A. y la Sra. Vera, respecto del cual se han instrumentado sucesivas cesiones de derechos sobre la posición de la Sra. Vera en dicho negocio jurídico, resultando comprobado que en relación al Lote N° 6 la última cesionaria es la Sra. Malena María Itatí Costilla de fecha 15.09.2025. Por todo ello, entiendo que el mencionado Boleto resulta oponible respecto del Lote N° 6 de la Manzana 29, en este proceso de quiebra de la Firma Constructora Evisa S.A., quien figura en la actualidad como titular registral del mencionado bien al Folio Real N° 18243, y corresponde proceder a la exclusión del Lote N° 6 del activo a liquidarse en la presente causa.

V.- Por último, en lo referente a la obligación de escrituración, de acuerdo a lo normado por los Arts. 146 de la L.C.Q. y 1171 del Código Civil y Comercial de la Nación, estando reunidas las condiciones legales requeridas en cuanto al cumplimiento de las prestaciones, y existiendo posibilidad material y jurídica para su otorgamiento, estimo que corresponde instar a la Sra. Malena María Itatí Costilla a que inicie el pertinente trámite a fin de obtener la escritura traslativa del dominio del bien inmueble del cual detenta actualmente la posesión.

En comentario al art. 146 de la LCQ reiteradamente se ha dicho que: *“... la oponibilidad del boleto de compraventa a la quiebra se encuentra supeditada a la posibilidad material y jurídica de otorgarse la pertinente escritura. Caso contrario, el adquirente por tal título, que no es un acreedor de dominio [...] solamente tiene derecho a verificar como quirografario el importe de las cuantías pagadas al fallido por tal título en paridad con los demás acreedores de igual rango...”* (MARTORELL, Ernesto E. dir., Ley de Concursos y Quiebras Comentada, Tomo III, La Ley, pág. 727)

VI.- En cuanto a la imposición de costas, de acuerdo a la forma en que se resuelve la cuestión y el hecho de que los presentantes podían creerse con derecho a efectuar los planteos esgrimidos, considerando que deben imponerse por su orden.

Por ello,

RESUELVO:

1º) EXCLUIR de la masa de bienes a liquidarse en las presentes actuaciones, al Lote N° 6 de la Manzana 29 del inmueble propiedad de la fallida, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Corrientes, al Folio Real Matrícula N° 18.243 Capital -A.

2°) INFORMAR a la Señora Malena María Itatí Costilla, DNI N°35.752.218, ocupante del Lote N°6 que deberá iniciar el correspondiente trámite de escrituración a fin de obtener el perfeccionamiento de su título.

3°) Con costas por su orden.

4°) INSÉRTESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dra. MARINA ALEJANDRA ANTÚNEZ
Juez
Juzgado Civil y Comercial N°9
Corrientes

STEFANIA GRIECO BARRIONUEVO
Abogada - Secretaria
Juzgado Civil y Comercial N° 9
Corrientes



Provincia de Corrientes
Poder Judicial